

刑法
No400

R7-9

(配点: 4)

月 日

月 日

公務執行妨害罪に関するアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

ア. 甲は、日本国内にある外国大使館の職員Aが同大使館の業務に従事していた際、Aの頭部を拳で殴った。この場合、Aは「公務員」に当たらないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

イ. 甲は、通行人のバッグをひったくり窃取したが、これを目撃した制服警察官Aから追跡されたため、逮捕を免れる目的で、Aに対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた。この場合、甲に事後強盗罪が成立するから、公務執行妨害罪は成立しない。

ウ. 甲は、県議会の議事が紛糾し、議長Aが休憩を宣言した後、その紛議に対処するために壇上から降りようとした際、Aの腹部を蹴った。この場合、Aが上記議会の議事を整理し、秩序を保持する職責を有する者であるとしても、休憩宣言により職務の執行を終えているから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

エ. 甲は、制服警察官AがBに対して実施していた所持品検査をやめさせようと考え、Aの背部を蹴ったが、Aが同所持品検査を中断することはなかった。この場合、実際にAの職務の執行を妨害する結果が発生していないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

オ. 甲は、警察官Aから搜索差押許可状に基づく自宅の搜索を受け、覚醒剤入りの注射器20本を差し押さえられた際、Aの眼前で同注射器20本を足で踏み付けて、その全てを壊した。この場合、Aの身体に対して暴行を加えていないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

No.400	公務執行妨害罪						正答率
R7-9	正解	ア 1	イ 2	ウ 2	エ 2	オ 2	81%

ア 正しい

最判昭27.12.25。7条1項は、「この法律において『公務員』とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。」と規定しており、95条の「公務員」は、7条1項にいう「公務員」と同義であると解されている。したがって、95条の「公務員」には外国の公務員は含まれない。

イ 誤っている

大判明43.2.15。公務執行妨害罪の手段である暴行・脅迫は、本罪に吸収されて別罪を構成しないが、これを超えた結果が発生した場合には別罪が成立し、公務執行妨害罪とは観念的競合となる。本記述においては、窃盗犯人甲が逮捕を免れるため、Aに対し、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行を加えており、事後強盗罪（238条）が成立する。このように暴行・脅迫を超えた結果が発生しているため、事後強盗罪と公務執行妨害罪が成立し、両罪は観念的競合となる。

ウ 誤っている

最決平元.3.10（百選Ⅱ114事件）は、委員長に対して加えられた暴行が公務執行妨害罪を構成することは明らかであるとしている。委員長は、休憩宣言により職務の執行を終えたものではなく、休憩宣言後も、その職責に基づき、委員会の秩序を保持し、議事の紛糾に対処するための職務を執行していたものと認めるのが相当であるということを挙げている。

エ 誤っている

最判昭33.9.30は、「公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するに当りこれに対して暴行又は脅迫を加えたときは直ちに成立するものであって、その暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りる」としている。

オ 誤っている

最決昭34.8.27は、「公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところでない」としている。